



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС

порядок действий сотрудников ФСИН

ГЛАВА 1. ОСНОВАНИЯ

- 1.1 Сотрудник действует только на основании Кодекса ФСИН и Ордера на задержание. Без ордера задержание допускается только при нарушении, совершённом на глазах у сотрудника; ордер оформляется в тот же день.
- 1.2 Во время исполнения обязанностей сотрудник обязан иметь при себе служебное удостоверение.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ЗАДЕРЖАНИЯ

- 2.1 Подойти к ученику, представиться и показать удостоверение.
- 2.2 Объявить статью Кодекса и суть нарушения.
- 2.3 Спросить согласие ученика. Согласие должно быть ясным: «да», «согласен».
- 2.4 Согласился — сопроводить в место содержания. Отказался — задержание не проводится, в ордере отмечается «отказ», дело рассматривается заочно.
- 2.5 Отметить в ордере время задержания и место содержания, получить подпись задержанного «Согласен».

Формула задержания: «Сотрудник ФСИН [звание, фамилия], удостоверение № [номер]. Вы задерживаетесь по статье [номер] Кодекса ФСИН за [нарушение]. Вы можете сказать «стоп» в любой момент и имеете право на адвоката. Согласны пройти?»

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ

- 3.1 КПЗ — не более 5 минут; тюрьма — до конца перемены. Срок в несколько перемен отбывается по одной перемене.
- 3.2 У места содержания находится дежурный сотрудник. Он следит за соблюдением правил и отпускает задержанного по окончании срока.
- 3.3 По слову «СТОП» или звонку на урок задержанный немедленно освобождается. Оставшийся срок по решению судьи может быть перенесён на следующую перемену.

**ГЛАВА 4. ДОПРОС**

- 4.1** Допрос проводится в допросной (раздевалке) сотрудником Отдела задержания в присутствии адвоката, если задержанный его попросил.
- 4.2** Перед допросом задержанному разъясняются права: не отвечать на вопросы, пригласить адвоката, сказать «стоп».
- 4.3** Вопросы задаются только по делу. Крик, угрозы и давление запрещены.
- 4.4** Ответы кратко записываются в ордер или журнал ФСИН.

ГЛАВА 5. СУД ФСИН

- 5.1** Суд проводится в течение 2 дней после задержания. Состав: судья (Лидер или назначенный генерал), обвинитель (Отдел задержания), защитник (Коллегия адвокатов).
- 5.2** Ход заседания: 1) судья объявляет дело; 2) обвинитель излагает нарушение и доказательства (свидетели, фото, записи); 3) защитник и обвиняемый дают объяснения; 4) последнее слово обвиняемого; 5) судья объявляет решение.
- 5.3** Возможные решения: оправдать; назначить взыскание по статье Кодекса; прекратить дело за примирением сторон.
- 5.4** Все сомнения толкуются в пользу обвиняемого.

ГЛАВА 6. ОБЖАЛОВАНИЕ И ПОМИЛОВАНИЕ

- 6.1** Жалоба подаётся Лидеру ФСИН в течение 3 дней. Лидер может отменить, смягчить решение или оставить его в силе.
- 6.2** Лидер вправе помиловать осуждённого полностью или частично.

ГЛАВА 7. ДОКУМЕНТЫ И УЧЁТ

- 7.1** Ордер на задержание — выдаётся до задержания, хранится у Отдела задержания.
- 7.2 Журнал ФСИН** — ведёт Отдел кадров: дата, ФИО, статья, решение суда, отметка об исполнении.
- 7.3** Сотрудник, нарушивший настоящий кодекс, отвечает по статье 104 Кодекса ФСИН (превышение полномочий).

УТВЕРЖДАЮ

Лидер ФСИН

ОЗНАКОМЛЕН

Сотрудник ФСИН

подпись / ФИО_____
подпись / ФИО

М.П.